

2024

Comércio Exterior – Módulo 3



Conteúdo

1. Tratamento Administrativo na Exportação
2. Tratamento Administrativo na Importação
3. Câmbio
4. Custo de Importação e Preço de Exportação
5. Cobrança Documentária- Carta de Crédito
6. Remessa Direta/ Remessa sem Saque
7. Pagamento Antecipado

1. TRATAMENTO ADMINISTRATIVO NA EXPORTAÇÃO

Muitas são as vantagens na venda/exportação para o mercado externo. O mais conhecido é o auferir o resultado da operação de exportação em moeda mais forte, em geral em Dólar americano. Outra vantagem é que há uma ampliação de mercado, não mais dependendo apenas do mercado interno para obter o resultado das vendas. Nesse caso, se ocorre um desaquecimento no mercado interno e as vendas fiquem reduzidas, a empresa internacionalizada com seus produtos em outros mercados pela exportação, em geral sofre menos efeitos em razão da redução de venda no mercado interno, garantindo receita para a empresa.



Além das vantagens acima enumeradas, ainda existem os tributos não incidentes na exportação, tornando o exportador mais competitivo no mercado externo. Dentre eles:

- ICMS - Imposto sobre Circulação de Mercadorias-quando os produtos são vendidos para o mercado externo
- IPI
- COFINS
- PIS/PASEP
- IOF

FLUXOGRAMA DE EXPORTAÇÃO

Construir um exemplo de fluxograma de exportação- Edivania



HABILITAÇÃO SISCOMEX

Fonte: MDIC - Aprendendo a Exportar

O despacho aduaneiro é processado no SISCOMEX- Sistema Integrado de Comércio Exterior. Assim como na importação, a exportação exige que o interessado providencie junto à Receita Federal a sua habilitação para operar no sistema indicando a modalidade exportador.

Para fazer as operações a seguir, pessoa física ou jurídica está dispensada da habilitação:

1. Exportação por meio da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos ou empresa de transporte expresso internacional, nos termos do §1º do art. 7º e do §1º do art. 33, ambos da Instrução Normativa SRF nº 611, de 2006.
2. Exportação com utilização de modelos de formulários de Declaração Simplificada de Exportação (DSE) conforme Instrução Normativa SRF nº 611, de 2006.

Habilitação requerida pode ser deferida em uma modalidade, dentre elas:

1. Pessoa jurídica, nas submodalidades:
 - a) Expressa: pessoa jurídica sob a forma de sociedade anônima de capital aberto, pessoa jurídica autorizada a usar o Despacho Aduaneiro Expresso- Linha Azul, empresa pública ou sociedade de economia mista, órgãos da administração pública direta, autarquia e fundação pública, órgão público autônomo, organismo internacional e outras instituições extraterritoriais, pessoa jurídica habilitada para usufruir dos benefícios fiscais previstos na Lei nº 12.350 e pessoa jurídica para operar exclusivamente em operação de exportação.
 - b) Limitada: pessoa jurídica com capacidade financeira igual ou inferior a US\$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil dólares dos Estados Unidos da América), pessoa física classificada como produtor rural, artesão, artista ou assemelhado.

RE- REGISTRO DE EXPORTAÇÃO

As informações de natureza comercial, cambial, financeira e fiscal constituem o Registro de Informações no Siscomex. Tal registro é o que caracteriza a operação de exportação de uma dada mercadoria e define seu enquadramento.

Após obter o Registro de Exportação, o próximo passo é a Declaração de Exportação- DE, seguida do embarque das mercadorias. Porém, há situações previstas em que a Declaração de Exportação pode ser feita após embarque das mercadorias.

Para cada código de Nomenclatura Comum do Mercosul deve haver um Registro de Exportação. Porém, as mercadorias classificadas em um mesmo código, com especificações e preços unitários diferentes podem ser agrupadas em um único Registro de Exportação. Nesse caso, o exportador deve fazer a descrição de todas as mercadorias, ainda que de forma breve.

Apesar de o prazo de validade do Registro de Exportação ser de 60 dias, em geral, caso não seja vinculado a uma Declaração de Exportação, passa à situação de vencido, e perde sua validade.

A Exportação Direta

As cooperativas e empresas são responsáveis por fazer todos os procedimentos comerciais e operacionais envolvidos na exportação direta que tem lá suas vantagens, a saber:

1. Potencial mais considerável nas vendas e nos lucros, comparados com a exportação indireta;
2. Feita pelo próprio cooperado ou empresa, há maior controle sobre a operação internacional;
3. Aumenta consideravelmente obter o feedback e informações vindas do mercado com quem trabalha;
4. Amplia o poder de tomar decisões estratégicas para os negócios;
5. Garante maior proteção e controle das patentes e marcas registradas;
6. Beneficia à empresa construir sua própria rede de distribuição e subsidiárias de vendas.

Por outro lado, a exportação direta também reserva pontos negativos, sentidos, especialmente por empresas menores e novas no mercado internacional.

Fazer exportação direta exige ação estratégica de marketing, de identificação e escolha de mercado a ser focado e, logística estruturada (documentação, embarque, embalagem e um bom seguro).

Os recursos humanos exigidos são bem específicos e requerem profissionais qualificados, assim como os recursos financeiros que exigem investimento financeiro mais intenso.

Em se tratando de exportação direta, o reconhecimento da empresa no mercado internacional acontece em um tempo maior, e de forma moderada.

A Exportação Indireta e suas exigências administrativas

A exportação indireta, ao contrário da operação direta exige um interveniente, geralmente uma empresa exportadora, podendo ser também uma trading company. O ideal é que ao buscar uma interveniente ou uma trading company sejam observados vários dos seus aspectos, como: conhecimento e experiência em operações de comércio exterior, bem como sua legalidade e credibilidade no mercado internacional para evitar dissabores na realização da operação.

Operações de Exportação e os documentos exigidos

O que dá início a operação de exportação é a fatura Proforma que apresenta os dados essenciais da negociação. Dentre eles, a descrição detalhada do produto,

o Incoterms a ser usado no fornecimento e o preço final ajustado entre as partes (importador e exportador).

Documentos de Embarque (Bill of Landing ou BL)

Além de constituir um recibo de mercadorias, um atestado de entrega e um documento de propriedade, representa um título de crédito e é o documento emitido pela companhia transportadora que formaliza o recebimento da carga, as condições de transporte e a operação de entrega da mercadoria ao seu destinatário constituído, legalmente, no local destinado e pré-estabelecido, conferindo a posse da mercadoria.

A denominação desse documento diferencia-se conforme a modalidade de transporte que utiliza: Conhecimento de Embarque Marítimo- BL, Conhecimento de Embarque Aéreo-Airway Bill- AWB, Conhecimento de Transporte Rodoviário-CTR, Conhecimento de Transporte Ferroviário- TIF/DTA.

Romaneio de Embarque ou Packing List

O Romaneio é emitido pelo exportador e viabiliza o embarque da mercadoria acondicionada em um único volume ou em volumes diferentes, contendo vários produtos. Ele é uma lista organizada que relaciona cada item exportado, de forma clara e, é o documento usado para o desembaraço das mercadorias e para a orientação do importador quando a mercadoria chega ao país de destino. A descrição de cada item deve conter peso, volume e conteúdo por item.

Contrato de Câmbio

O Contrato de Câmbio é emitido pelo banco negociador. Ele é o documento informatizado, equivalente a Nota Fiscal no âmbito externo que formaliza a troca de divisa estrangeira por moeda nacional. Sua validade inicia na data de saída da mercadoria do território nacional. É o Contrato de Câmbio que possibilita ao importador liberar a mercadoria no país de destino.

Certificado de Origem

De responsabilidade do exportador o Certificado de Origem é usado pelo importador para comprovar a origem da mercadoria e pedir isenção ou redução de imposto de importação, considerando a legislação do país de destino e/ou acordos comerciais.

Nas exportações entre países do Mercosul, da ALADI- Associação Latino-Americana de Integração e do SGPC- Sistema Global de Preferências Comerciais, os Certificados de Origem são emitidos pelas federações estaduais de indústria e pelas federações estaduais de comércio.

Já para as exportações feitas entre países do Sistema Geral de Preferências- SGP, tem certificado expedido pelas agências credenciadas do Banco do Brasil que operam com o comércio exterior. O acesso das mercadorias de países em desenvolvimento e de menor desenvolvimento relativo nos mercados dos países desenvolvidos

Registra-se que o SGP é um programa em que os países desenvolvidos concedem benefícios tarifários aos países em desenvolvimento, cabendo isenção ou redução do imposto de importação incidente sobre certos produtos. O objetivo do programa é facilitar que mercadorias dos países em desenvolvimento possam ter um acesso privilegiado, aos mercados dos países desenvolvidos, porém, em bases não recíprocas, dessa forma facilitando o avanço dos países beneficiados. Via de regra, os acordos estabelecidos funcionam à base de reciprocidade, no SGP porém,

apenas os países desenvolvidos concedem benefícios aos países não desenvolvidos.

Algumas particularidades diferenciam os certificados de origem, como por exemplo:

1. Certificados MERCOSUL e ALADI valem por 180 dias contados da data de sua emissão;
2. Pode ocorrer solicitação do certificado pelo importador em situações em que não existe previsão legal. A exigência pode ser de caráter administrativo ou sanitária, dentre outras, por parte do importador;
3. Certificados para operações no âmbito do MERCOSUL só podem ser emitidos em no máximo 10 dias úteis da data do embarque da mercadoria.

A Exportação e o Despacho Aduaneiro

Declaração de Despacho de Exportação

O Despacho aduaneiro de Exportação segue uma sequência de etapas a serem observadas pelo exportador. A saber:

1. Registro do Declaração de Despacho de Exportação- DDE- concedido o Registro de Exportação, ele fica acessível para uso em uma DDE. Uma vez vinculado àquela DDE, não poderá ser usado em outra declaração;
2. Confirmação da presença de carga- obrigatória para todos os despachos. A confirmação de presença de carga pode ser realizada pelo depositário, em recinto alfandegado, que tenha serviço explorado pelo permissionário, e pelo exportador, em local não alfandegado com serviço explorado por permissionário;
3. Entrega dos documentos- é feita depois da chegada da mercadoria ao seu destino, quando a fiscalização aduaneira recepcionará os

documentos que instruem o despacho. A fiscalização registrará o despacho no sistema, o que marca o início do procedimento fiscal;

4. O Despacho Aduaneiro- após cumpridos os procedimentos para o despacho, o funcionário da aduana fará o registro no sistema e o desembaraço da mercadoria. Ao final desse processo, a mercadoria estará pronta para o embarque;
5. Registro de Dados do Embarque- Independente de o embarque ter sido feito por via lacustre, fluvial ou rodoviário, o registro dos dados de embarque já terá sido feito com base nos documentos emitidos: manifesto e conhecimento de carga. O Registro de Dados do Embarque- Feito o embarque por via rodoviária, fluvial ou lacustre, o transportador ou o exportador já terá feito o registro dos dados de embarque, com base nos documentos emitidos- manifesto e conhecimento de carga. Se a via usada for aérea, ferroviária ou marítima, o transportador fará o registro dos dados de embarque, logo após o embarque, também baseado nos documentos por ele emitidos- manifesto e conhecimento de carga;
6. A Averbação do Embarque- a averbação do embarque é o procedimento que finaliza o despacho de exportação. É a confirmação feita pela fiscalização aduaneira do embarque da mercadoria ou da sua transposição de fronteira. Mediante cruzamento dos dados sem divergência com os registrados na DDE, a averbação é realizada pelo sistema. Havendo divergência, a documentação será avaliada e confrontada com os dados relacionados ao desembaraço e ao embarque, e averbado manualmente, com divergência ou sem divergência.
7. Comprovante de Exportação- realizada a operação de exportação, com averbação no sistema, será entregue ao exportador quando o mesmo solicitar o documento pela unidade de despacho, mesmo no caso em que a unidade de embarque seja diferente.

DSE- Declaração Simplificada de exportação

O governo federal criou a Declaração Simplificada de Exportação para simplificar o despacho aduaneiro, especialmente de mercadorias de baixo valor, sobretudo para micro e pequenas empresas.

Exportação sem/ com cobertura cambial

Nos casos em que não existe remessa de divisas do exterior para pagamento da mercadoria, o seu pagamento é feito por transferências financeiras.

Nos casos em que a exportação ocorre com cobertura cambial, a contratação ou o fechamento do câmbio é uma fase importante, pois é nesse processo que o exportador faz a venda da moeda estrangeira para o banco.

As operações de câmbio para a exportação podem ser fechadas antes ou após o embarque. Sendo que as feitas antes do embarque ocorrem na modalidade de Pagamento antecipado e, aquelas feitas após o embarque podem ser na modalidade Remessa sem Saque, Cobrança Documentária e Carta de Crédito.

A Exportação em Consignação

A Exportação em consignação é aquela modalidade em que não há uma venda formalizada. Ela tem finalidade de promoção comercial ou ainda de abertura de mercado externo. Se for vendida a fatura da mercadoria é emitida e o câmbio é liquidado. Caso não seja vendida no mercado externo, a mercadoria deve retornar ao país em prazo definido de até 180 dias.

2. TRATAMENTO ADMINISTRATIVO NA IMPORTAÇÃO

O conjunto de normas aplicadas às operações de importação está definido na Portaria nº 23 de 14 de julho de 2011 que recebeu atualizações e consolida em um único documento as normas emitidas pela SECEX sobre o tratamento administrativo das importações.

As importações brasileiras são classificadas em Importações Permitidas e Importações Não Permitidas.



As Importações Não Permitidas se dão pela origem da mercadoria, por razões sociais, econômicas ou políticas, por recomendações de organismos internacionais

ou, ainda, pela própria natureza da mercadoria a ser importada, com objetivo de se preservar a saúde pública, o meio ambiente, etc.

Já as Importações Permitidas são operadas pelo Siscomex, podendo ser feitas pelo próprio importador, por conta própria, tendo habilitação prévia ou por intermédio de representante credenciado conforme os termos e condições da Receita Federal do Brasil- RFB.

As importações brasileiras são classificadas nas seguintes modalidades:

- Importações Dispensadas de Licenciamento;
- Importações Sujeitas a Licenciamento Automático;
- Importações Sujeitas a Licenciamento Não Automático.

Em geral, as importações do país são dispensadas de licenciamento. Entretanto, os importadores devem providenciar o registro de Declaração de Importação no Siscomex para dar início nos procedimentos de importação junto a Receita Federal do Brasil.

Também há aquelas importações que estão sujeitas a licenciamento. Trata-se das importações que exigem autorização prévia de órgãos específicos da administração pública, o que implica que algumas condições devem ser observadas.

Nesses casos, o importador deve prestar informações mais detalhadas da carga em questão. A LI é solicitada antes do desembaraço da mercadoria e em certos casos é solicitada antes do desembarque no exterior.

O licenciamento é solicitado antes do despacho aduaneiro e antes do embarque quando a mercadoria tem características peculiares, sujeitas ao controle especial da CECEX ou de outro órgão anuente, podendo ser:

- Material usado;
- Mercadoria sujeita a exame de similaridade;
- Mercadoria sujeita a cotas (tarifária e não tarifária);
- Produtos da lista de ex- tarifários com alíquotas reduzidas a zero;
- Operações sem cobertura cambial de obras audiovisuais em CD-Rom; amostras com valor até US\$1,000, donativos, leasing, substituição de

mercadoria, admissão temporária de obras audiovisuais, operações em reais e outras;

- Produtos para pesquisa clínica;
- Armas, munições e correlatos;
- Produtos radioativos;
- Peles e couro de animais silvestres;
- Produtos nocivos ao meio ambiente;
- Mercadorias com controle de preços e prazos de pagamento; e
- Medicamentos com plasma, sangue humano e soro- hemofílico.

O processo e a anuência de outros órgãos são feitos através do Siscomex que verifica os campos preenchidos, dando o aceite do LI, fornecendo o Número de Registro da Licença de Importação, indicando a qual análise a operação será submetida. Importante reforçar que o importador deve embarcar a mercadoria ou fazer o pedido de despacho aduaneiro em 60 dias, com migração automática dos dados da LI para a Declaração de Importação- DI.

Fatura Invoice ou Proforma

Após os primeiros contatos entre importador e exportador e tendo confirmado o interesse do importador em fazer a compra de determinada mercadoria, o importador solicita ao exportador, no mercado externo, a emissão da Fatura Proforma e, então, o importador providencia a Licença de Importação e encaminha outras providências.

Sendo o documento mais usado, a Licença de Importação formaliza e confirma o negócio. Porém, é necessário que a Fatura Proforma, com o aceite do importador e com a devida assinatura, geralmente acompanhada de um carimbo, retorne ao exportador, com os termos do fornecimento descritos e detalhados no documento.

A Fatura Proforma é, geralmente, emitida na Língua Inglesa. Em outros casos, se vier emitida noutra língua, também recebe uma versão igual no idioma inglês.

Habilitação no Siscomex

A Instrução Normativa nº 1.288, de agosto de 2012, estabelece os procedimentos de habilitação de importadores, exportadores e internadores da Zona Franca de Manaus para operação no Siscomex, e de credenciamento de seus representantes para a prática de atividades relacionadas ao despacho aduaneiro que pode ser deferida em diferentes modalidades, a saber:

1. Pessoa jurídica, nas submodalidades:
 - a) Expressa: sociedade anônima de capital aberto, com ações negociadas em bolsa de valores ou no mercado de balcão, bem como suas subsidiárias;
 - b) Pessoa jurídica autorizada a dispor do Despacho Aduaneiro Expresso (Linha Azul) nos termos da IN SRF nº 476, de dezembro de 2004;
 - c) Empresa pública ou sociedade de economia mista;
 - d) Órgãos da administração pública direta, autarquia e fundação pública, órgão público autônomo, organismo internacional e outras instituições extraterritoriais;
 - e) Pessoa jurídica habilitada para usufruir dos benefícios fiscais previstos na Lei nº 12.350, de dezembro de 2010;
 - f) Pessoa jurídica que pretende atuar exclusivamente em operações de exportação.
2. **Ilimitada:** pessoa jurídica cuja estimativa da capacidade financeira a que se refere o art.4º e seus parágrafos seja superior a US\$150.000,00(cento e cinquenta mil dólares dos Estados Unidos da América);
3. **Limitada:** pessoa jurídica cuja estimativa da capacidade financeira a que se refere o art. 4º e seus parágrafos seja igual ou inferior a US\$150.000,00 (cento e cinquenta mil dólares dos Estados Unidos da América);
4. **Pessoa física**, no caso de habilitação do próprio interessado, também quando qualificado como produtor rural, artesão, artista ou assemelhado.

Radar

Atuante na fiscalização aduaneira e incorporando em seu processo a Habilitação no Siscomex que permite a fiscalização e identificação dos diferentes agentes que operam no comércio exterior, o Registro e Rastreamento da Atuação dos Intervenientes Aduaneiros, foi criado pela Receita Federal do Brasil.

Os Regimes Aduaneiros

Considerando que no regime comum de importação há pagamento de tributos, a dinâmica do comércio exterior atende algumas peculiaridades. Foram criados pelo governo mecanismos que permitem isenção ou suspensão de tributos para algumas mercadorias do território aduaneiro entrarem no país. São os chamados Regimes Aduaneiros Especiais e Regimes Aduaneiros aplicados em áreas especiais.

Os Regimes Aduaneiros Especiais

Os Regimes aduaneiros Especiais não se adequam à regra do regime comum de importação, dentre eles:

- a) Depósito alfandegado Certificado- DAC- é o regime que possibilita realizar uma exportação sem a transferência física imediata da mercadoria para o exterior, exigindo que a mercadoria vendida mediante contrato DUB- Delivered Under Custom Bond, obrigando o vendedor a colocar a mercadoria em local alfandegado autorizado e designado pelo comprador. Nesse caso, a operação precisa estar inscrita em um regime de exportação do Siscomex, o depósito da mercadoria deve ser feito pelo vendedor, à ordem do comprador, em

local autorizado pela secretaria da Receita Federal e ainda que a mercadoria seja conferida e desembaraçada para a exportação;

- b) Drawback- um estímulo às exportações com objetivo de oferecer melhores condições de competitividade do produto brasileiro no exterior. O Drawback compreende as modalidades de suspensão, isenção e restituição dos tributos incidentes na importação de mercadorias utilizadas na industrialização de produto exportado ou a exportar;
- c) Entrepasto Aduaneiro- regime que permite, na importação e na exportação, o depósito de mercadorias, em local determinado, com suspensão de pagamento de tributos. A base operacional desse regime é a unidade de entreposto de uso público ou de uso privado, lugar em que as mercadorias ficarão depositadas. Podem ser permissionárias as empresas de armazéns gerais, as empresas comerciais exportadoras conforme o Decreto Lei 1248/72(trading companies), e as empresas nacionais prestadoras de serviços de transporte internacional de carga. O entreposto de uso privado será permitido apenas na exploração, exclusivamente pelas empresas comerciais exportadoras. As mercadorias admitidas no regime são relacionadas pelo Ministério da Fazenda;
- d) Trânsito Aduaneiro- Regime que permite o transporte de mercadorias de um ponto a outro do território aduaneiro, com suspensão de tributos, o regime subsiste do local de origem ao local de destino.

Áreas Especiais e Regimes Aduaneiros

Em áreas especiais são aplicados os Regimes aduaneiros para atender a determinadas situações econômicas específicas, de polos regionais e de determinados setores ligados ao comércio exterior, dentre eles:

- Amazônia Ocidental
- Zona Franca de Manaus- ZFM

- Áreas de Livre Comércio- ALC
- Entrepasto Internacional da Zona Franca de Manaus- EISOF

Licença Simplificada de Importação- LSI

A LSI é um documento criado para licenciar importações de até US\$3.000,00 (três mil dólares), ou equivalente em outra moeda, em cujos produtos estejam sujeitos a controle prévio de órgãos e/ou entidades governamentais. Sua efetivação está implicada na utilização da Declaração Simplificada de Importação- DSI, para fins de Despacho Aduaneiro. Seu objetivo é submeter a operação para análise do órgão ou da entidade governamental, que responde pelo controle do produto importado.

Licença de Importação

O Licenciamento de Importação é registrado no Siscomex pelo importador. O documento traz as informações da mercadoria a ser importada e das demais características da operação de importação no seu âmbito geral: nome do importador e do exportador, país de origem da mercadoria, procedência, país e fabricação, regime tributário e tipo de cobertura cambial dentre outras.

No momento de uma importação, o importador deve verificar se o produto ou a importação requer LI, consultando o módulo de Tratamento Administrativo da Mercadoria, no Siscomex. No referido módulo informa ao importador se a operação está sujeita a licenciamento. Em caso positivo, também informa quais órgãos do governo são responsáveis pela anuência da LI.

A Valoração Aduaneira

A base de cálculo dos tributos é o valor aduaneiro da mercadoria, sendo considerado um dos pontos mais importantes no comércio exterior do país, pois, toda mercadoria submetida a despacho de importação está submetida ao controle do correspondente valor aduaneiro.

Há seis métodos de valoração aduaneira que devem ser aplicados de forma sequencial, subsidiária e rígida. Regra geral, aplica-se o primeiro método, não sendo possível sua aplicação, aplica-se o segundo. Sendo esse inviável também, aplica-se o terceiro, e assim sucessivamente. Para a aplicação do quarto e quinto métodos, entretanto, há exceção à regra de aplicação sucessiva e sequencial. No caso do quarto e quintos métodos, podem ser requeridos à autoridade aduaneira, a inversão da sua ordem, sendo a decisão de caráter discricionário.

Na definição do valor aduaneiro, logo, das bases de cálculo para incidência dos tributos da importação seis métodos do AVA- 1994, devem ser observados: valor de transação de mercadoria importada similar, valor de revenda da mercadoria importada, valor computado da mercadoria importada, valor condizente com a razoabilidade e os princípios norteadores do GATT.

1. **Valor de Transação da Mercadoria** - integram esse valor, o próprio valor da mercadoria, o frete, os gastos com manuseio, gastos com embarque e desembarque da carga, custos de corretagem, comissões de compra, bem como seguro e embalagens;
2. **Valor de Transação de Mercadoria Importada** - Aplica-se o método com os mesmos padrões do primeiro, entretanto, com mercadoria idêntica e importada nas mesmas condições, ou seja, a mercadoria usada como parâmetro deve ser importada do mesmo país, em período aproximado, preferencialmente do mesmo fornecedor e ainda, comercializada em mesma escala, atacado ou varejo;

3. **Método de Transação de Mercadorias Similares** - Considera o valor da transação de bens similares vendidos para exportação nas mesmas condições do método anterior;
4. **Método do Valor de Revenda (Método de valor dedutivo)** - Considera o valor unitário dos produtos importados ou bens importados idênticos e similares revendidos no mercado interno, deduzindo custos e lucros para obter o valor aduaneiro presumido;
5. **Custo de Produção (ou método do valor apurado)** - Considera que o valor será correspondente à soma do valor das matérias, da fabricação, das despesas gerais e dos custos de todas as demais despesas para a produção das mercadorias importadas. Destaca-se que a Receita Federal do Brasil pode solicitar essas informações ao exportador/ fabricante do produto importado, ou mesmo do importador.
6. **Método da Razoabilidade** - considera a aplicação de critérios razoáveis, de acordo com os princípios e disposições gerais do Art. VII do GATT 1994. Só pode ser aplicado quando nenhum outro permitir identificar o valor aduaneiro a ser considerado.

Importante esclarecer que o Brasil fez ressalva quanto a ordem de aplicação dos métodos de valoração aduaneira. Definiu que é obrigatório a ordem sequencial, assim sendo, apesar de o GATT prever prerrogativas do importador optar pela inversão da ordem de aplicação, o Brasil fez reserva em relação a isso. Tal reserva estabelece que a inversão não pode ser feita sem prévia autorização da autoridade aduaneira.

Os tributos na importação

Segundo o Código Tributário Brasileiro, o fato gerador do Imposto de Importação é a entrada da mercadoria estrangeira no território aduaneiro. E para efeito de cálculo do imposto, considera-se o fato gerador, na data do registro da

Declaração de Importação da mercadoria despachada para consumo ou não, nos casos previsto na legislação.

Impostos incidentes sobre a Importação:

- a) II: Imposto sobre importação – é calculado sobre o valor aduaneiro com alíquota variável;
- b) IPI: imposto sobre produtos industrializados – é calculado conforme a tabela do IPI;
- c) ICMS: imposto sobre circulação de mercadorias e serviços – a alíquota é variável segundo a alíquota vigente em cada estado, sendo o fator gerador para apuração o local/estado onde está sendo realizado o desembaraço;
- d) PIS importação: a alíquota geral é de 1,65% existindo alíquotas específicas para cada produto;
- e) COFINS importação: a alíquota geral é de 7,6%, existindo alíquotas específicas para determinados produtos, regulamento pela (Lei 10.865/2004);
- f) ISS: imposto sobre serviços de qualquer natureza – alíquota de 5% sobre a importação de serviços provenientes do exterior do país, especificados na Lei complementar 116/2003;
- g) IOF imposto sobre operações de câmbio: devido a compra de moeda estrangeira, na liquidação da operação de serviços, alíquota de 0,38%;

Além dos tributos acima mencionados, há incidência de taxas, como o Adicional de Frete para Renovação da Marinha Mercante, denominado de AFRMM.

3. CÂMBIO E POLÍTICA CAMBIAL

O conjunto de medidas escolhidas por um país em sua moeda a fim de controlar sua relação com as moedas estrangeiras, definem sua política cambial. Aqui no Brasil, a Política Cambial é realizada pelo Banco Central, juntamente com a Política Monetária e Fiscal.



A política cambial tem utilidade no controle da inflação e na expansão da economia, além de definir o regime de taxas de câmbio e regulamentar operações de câmbio. Em nosso país, o Conselho Monetário Nacional é o responsável pela Política Cambial.

Ela também constitui as ferramentas que o Banco Central dispõe para estabelecer o valor da moeda brasileira em relação às moedas dos outros países e controla a entrada e a saída de moedas estrangeiras no país. E a taxa de câmbio

influencia a economia em geral, como por exemplo, nos preços de bens e produtos importados e exportados.

O Câmbio, por sua vez, é um importante indicador econômico que interfere diretamente nas operações de Comércio Exterior, devido às diferenças e variações entre os países e sua moeda. Ele caracteriza-se pela troca de moedas estrangeiras, sendo dessa forma, um elemento do Sistema Monetário Internacional. Seu objetivo é facilitar as transações entre diferentes países e moedas por eles adotadas.

Para cuidar da saúde da economia, é importante a interferência do Banco Central na política de câmbio, a fim de minimizar os riscos em investimentos e empréstimos e em transações negociadas entre empresas estrangeiras.

FECHAMENTO DE CÂMBIO NO COMÉRCIO EXTERIOR

Quem trabalha com comércio exterior, seja importando ou exportando, precisa, necessariamente adequar-se às regras de câmbio brasileiras, pois, a livre circulação de moedas internacionais não existe por aqui. Assim sendo, todas as transações devem ser feitas mediante a troca.

E em se tratando de garantir a legalidade, não é possível usar moedas estrangeiras para pagar serviços ou produtos no país. Dessa forma, a saída de reais ou a entrada de outras moedas estrangeiras deve ser feita de maneira cambial, tendo a mediação de uma instituição autorizada pelo Banco Central do Brasil. E nesse processo, há uma relação direta entre o contrato de câmbio e o comércio exterior.

O valor correspondente à conversão de moedas estrangeiras em uma operação de compra ou venda internacional (Importação / Exportação), seja ela de bens, produtos ou serviços, resulta no Fechamento de Câmbio.

Modalidades de Fechamento de Câmbio

A conversão entre moedas acontece em três etapas numa relação de comércio exterior: a contratação, a negociação e a liquidação. A fase da contratação resulta na troca da moeda brasileira pela moeda internacional, ou o inverso disso, por um banco ou instituição financeira habilitados pelo BACEM. E é nessa fase, a da contratação que se dá o Fechamento do Câmbio.

Na fase da negociação, por outro lado, ocorre a apresentação de documentos do embarque das mercadorias. Enquanto na exportação a apresentação acontece pela empresa brasileira ao BACEN, na exportação ele recebe os documentos da empresa internacional.

Finalizando, na última etapa, a de liquidação, acontece com a efetivação do envio do dinheiro e feito todos os pagamentos relacionados.

Importante saber que para o Fechamento do Câmbio é considerado a data de embarque da mercadoria. O Fechamento do Câmbio apresenta-se em três modalidades diferentes, a saber:

1. Câmbio antecipado:

Quando o pagamento é realizado antes do embarque da carga. Nessa modalidade faz-se necessário apresentação da Fatura Proforma, documento específico com informações referentes a operação para a instituição financeira.

2. Câmbio à vista:

Quando a mercadoria já embarcou. Entretanto, ainda não teve a Declaração de Importação- DI/DUIMP registrada. Nessa modalidade faz-se necessário documentos adicionais a serem enviados, dentre eles, o Conhecimento de Embarque, a Fatura Comercial e o Packing List.

3. A Prazo:

Nessa modalidade, a mercadoria já passou pelos trâmites aduaneiros e já está nacionalizada. O câmbio a prazo, exige envio da cópia do

Conhecimento de Embarque, Fatura Comercial, Packing List e Declaração de Importação- DI/DUIMP.

Toda operação, independente da modalidade de Fechamento de Câmbio, é realizada através de uma instituição financeira autorizada pelo Banco Central. Afinal, é o Banco Central que faz a regulamentação e fiscaliza as operações cambiais. Os dados da operação ficam registrados no SISBACEN, o sistema de informações do Banco Central do Brasil.

Como cada modalidade de Fechamento de Câmbio possui diferentes trâmites por parte das instituições financeiras, também exigem documentos específicos para atender ao exigido pelas normas do Banco Central.

Taxa de Câmbio e o seu funcionamento

A taxa de câmbio consiste no valor que uma moeda possui em relação a outra, é a taxa especificada pela qual as duas moedas estrangeiras podem ser trocadas.

A taxa cambial tem importância fundamental na relação comercial entre dois ou mais países e influência no volume de trocas a depender se está valorizada ou desvalorizada. A taxa de câmbio é uma das variáveis macroeconômicas mais importantes pois comanda relações financeiras e comerciais entre os países. Internamente, a taxa de câmbio age diretamente sobre a produção e inflação de um país.

A taxa de Câmbio é dada pelo preço de uma moeda medido em relação a outra. Um bom exemplo é a taxa de Câmbio do dólar, constantemente presente nos noticiários e influente no Comércio Exterior. Se considerarmos uma taxa de R\$4,70, por exemplo, podemos dizer que cada dólar americano equivale a quase cinco reais. A mesma regra aplica-se às demais moedas, como por exemplo ao euro que circula

em grande parte do continente europeu. Qualquer que seja a moeda, está sujeita à Taxa de Câmbio, definida pelo mercado a todo o momento.

Funcionamento da Taxa de Câmbio

A Taxa de Câmbio é determinada por fatores econômicos e políticos e varia conforme essas influências, obedecendo à oferta e a demanda, e refletindo a procura por uma determinada moeda.

A Taxa de Câmbio é definida atrelada à oferta e a demanda de uma moeda no país, observando fatores internos e externos e conforme o regime cambial do país. Esses fatores podem enfraquecer uma moeda em relação a outra ou fortalecer a mesma.

O dólar americano, moeda valorizada no mundo inteiro, é uma moeda forte em comparação às demais, o que acontece devido às diversas transações comerciais baseadas no dólar ao redor do mundo inteiro. Devido a esses fatores a Taxa de Câmbio do dólar americano é um exemplo percebido em nossa rotina.

Vale registrar que decisões políticas também influenciam no fortalecimento ou enfraquecimento de uma moeda, o que vale também para fatores econômicos que influenciam diretamente na Taxa de Câmbio de um país.

Se por um lado todos esses fatores influenciam na Taxa de Câmbio, ela também influencia sobre diversos indicadores econômicos, dentre eles sobre a taxa de juros, comércio estrangeiro, fluxo de capital e, também, a inflação.

Mudança na taxa de juros, por exemplo, provoca efeitos sobre o mercado cambial, levando a apreciação de uma moeda em detrimento das demais que continuarem com os juros constantes por aumentar os fluxos de capital para o país,

enquanto em momentos de inflação elevada, os bancos centrais elevam a taxa básica de juros com objetivo de conter a atividade econômica e controlar os preços.

Aplicações sujeitas ao câmbio são sensíveis às condições de um mercado específico, assim como às variações internacionais, o que acontece por exemplo com os fundos cambiais que são afetados diretamente pelas oscilações das Taxas de Câmbio nominais e reais.

Taxa de câmbio

O mercado define as Taxas de Câmbio nas negociações constantes no *forex-foreign exchange market*, termo inglês para moeda estrangeira, O *foreign* chega a negociar mais que 6 trilhões de dólares por dia no mundo.

Dependendo da moeda em questão, o regime cambial aplicado será diferente e o Banco Central pode intervir para conduzir as negociações, influenciando a oferta e a demanda no mercado, utilizando-se das reservas cambiais.

O Brasil adota a Taxa de Câmbio Flutuante, o que significa que o Banco Central não define um nível de cotação em que o Real deva permanecer em relação à moeda dos Estados Unidos, o Dólar. Assim sendo, a Taxa Cambial é dada no país, a partir da última negociação do mercado de câmbio, segundo a oferta e a demanda de moeda estrangeira no Brasil. Quando há um fluxo de saída de capitais, a moeda se desvaloriza. Por outro lado, quando há fluxo maior de entrada de moeda estrangeira no país, o Real se aprecia.

A Taxa de Câmbio pode ser real ou nominal

Enquanto a Taxa de Câmbio Real é o indicador que considera a inflação de cada um dos países do par de moedas negociado, sendo o mais apropriado para avaliar o valor relativo entre duas moedas ao longo do tempo, a Taxa Nominal é a cotação em um determinado momento do tempo. Ela é o número cotidiano divulgado em veículos de comunicação e o valor que se pode ver na tela ao pesquisar pela Taxa de Câmbio em um dado momento. A Taxa de Câmbio Nominal é o valor mais utilizado para comparar o valor de duas moedas.

A Taxa de Câmbio Real é usada para compreender a evolução do poder de compra entre duas moedas.

Para calcular a Taxa de Câmbio Real, multiplica-se o valor da Taxa de Câmbio Nominal pela inflação doméstica do período que se quer corrigir e divide-se o produto pela inflação externa do mesmo período, o que gera um valor mais apropriado para se compreender a conjuntura econômica.

Os diferentes regimes cambiais

Os regimes cambiais são: Câmbio Fixo, Banda Cambial e Câmbio Flutuante. E o governo de cada país atua para que o regime cambial, por ele adotado, seja seguido.

- **Câmbio Fixo**

Quando um país faz opção por manter paridade fixa em relação a uma moeda estrangeira, ele usa o Câmbio Fixo. O que se dá quando o objetivo é evitar oscilações, manter a moeda estável e, consequentemente, prover previsibilidade ao mercado.

O objetivo do Câmbio Fixo é manter estáveis os preços internos e conter a inflação.

O regime de câmbio fixo tem vantagens e desvantagens. Com ele há previsibilidade nos preços domésticos, porém, a alto custo. O Banco

Central consome reservas em moeda estrangeira e perde a efetividade da sua taxa básica de juros como mecanismo para regular a atividade doméstica.

- **Banda Cambial**

No regime de Banda Cambial, a autoridade financeira do país define uma faixa de preços, na qual a taxa de câmbio pode variar. Se porventura houver aproximação dos limites, o Banco Central atua garantindo que eles sejam respeitados. No regime de Banda Cambial há grande necessidade de reservas para manter equilibrada a taxa de câmbio.

- **Câmbio Flutuante**

Regime mais difundido no mundo atualmente e regido pelo mercado, temos a Taxa de Câmbio Flutuante. Nesse regime, não há intervenção do estado em relação ao nível que a moeda deva ter. Aqui no Brasil, é adotado o Câmbio Flutuante, porém, o Banco Central tem permissão para intervir na taxa de câmbio, o que provoca o que é chamado de **flutuação suja**, ou seja, intervenções para reduzir a instabilidade da taxa de câmbio ou alterar sua direção.

Quando autorizadas pelo Banco Central, o órgão regulador que divulga diariamente a taxa de câmbio, as empresas podem operar como vendedoras e compradoras de moedas estrangeiras.

Em geral, grande parte das transações internacionais são feitas conforme as taxas de câmbio comercial. Por outro lado, o câmbio turismo é aplicado à operações de compra e venda entre pessoas físicas, especialmente para viagens internacionais ou ainda compras no exterior. Geralmente as taxas de câmbio turismo são mais elevadas que as taxas de câmbio comercial.

Dólar comercial e turismo

Para se adquirir moeda estrangeira é muito comum buscar em casas de câmbio, onde se compra o Dólar a um valor superior ao Dólar comercial estipulado pelo Banco Central diariamente. Vale registrar que para comprar o Dólar comercial, o câmbio será inferior à taxa de turismo. Isso ocorre devido ao fato de que sendo as transações entre empresas autorizadas, os montantes são maiores e os custos menores, gerando então, uma taxa menor. Conclui-se então, que as instituições autorizadas a operar o Dólar Turismo, como as casas de câmbio por exemplo, tem maiores custos com uma operação e buscam obter lucro. Assim sendo, o recomendado é sempre verificar o VET- Valor Efetivo Total, antes de realizar a compra. O VET é um indicativo que já inclui todas as taxas sobre a transação de compra da moeda estrangeira.

Ainda sobre transações com moeda estrangeira

É importante ser atento às taxas e valores ao comprar com moeda estrangeira.

Para aqueles que já possuem experiência em adquirir Dólar em casas de câmbio ou já compraram através dessa moeda em cartão de crédito fora do Brasil, provavelmente já é familiarizado com alguns desses termos.

- a) PTAX- o Dólar PTAX é a taxa diariamente informada pelo Banco Central para o câmbio. O PTAX é essencial para quem possui rendimentos ou investimentos em moeda estrangeira.
- b) VET- trata-se do Valor Efetivo Total que engloba todas as informações referentes às taxas que serão desembolsadas pelo comprador, pessoa

física, para fazer a compra de uma moeda estrangeira numa casa de câmbio.

4. CUSTO DE IMPORTAÇÃO E PREÇO DE EXPORTAÇÃO



Custo de importação

Somente após concluir os cálculos e somar os custos de uma importação é possível afirmar se será ou não vantajosa para o importador, pois, até que seja nacionalizado, o custo do produto adquirido com todas as despesas é o custo do mesmo com todas as despesas, impostos e taxas administrativas pagas.

Então, para definir ou não por uma importação é essencial uma planilha impecável, pois, é ela que vai mostrar o resultado do negócio.

Afinal, quanto custa uma importação?

Uma boa planilha de previsão de gastos com a importação de qualquer produto deve reservar espaço de igual importância para cada item abaixo enumerado, seja ele imposto, taxa, despesa ou qualquer outro tipo de custo até a nacionalização e entrega final do produto ao importador.

Impostos previstos a serem pagos em percentual- caso sejam cobrados:

1. Imposto de Importação;
2. Imposto Comercial;
3. Imposto Social;
4. Imposto Industrial;
5. Imposto Financeiro.

Elementos de custo:

1. EXW- preço do produto na fábrica do exportador;
2. Despesa administrativa para levar o produto até o local do embarque;
3. Despesa de embarque- porto, aeroporto;
4. Frete Interno para levar a mercadoria até o local de embarque;
5. FAZ- preço da mercadoria colocada junto ao transportador;
6. Despesa de Carregamento para carregar a mercadoria para o transporte;
7. Despesa de embalagem- despesa para pagamento da embalagem;
8. FCA- preço da mercadoria colocada junto ao transportador;
9. Frete Internacional;
10. Frete Interno no país de destino final;
11. Custo FOB para colocar a mercadoria a bordo do transportador;
12. Custo CRF- preço da mercadoria com frete internacional;
13. Custo CPT- preço da mercadoria com frete internacional;
14. Seguro Internacional;
15. Custo CIF- preço da mercadoria com frete e seguro internacional;
16. Custo CIP- preço da mercadoria com frete e seguro internacional;

17. Despesa na Fronteira para liberação da mercadoria;
18. Custo DAT- preço da mercadoria colocada no terminal depois da fronteira;
19. Custo DAP- preço da mercadoria pronta para ser descarregada do transportador;
20. Despesa Aduaneira de destino final no país;
21. Licença de Importação;
22. DDP- preço da mercadoria no destino final com impostos quitados;
23. Taxa de Câmbio;
24. Custo Nacionalizado sem Impostos- preço da mercadoria nacionalizada com custo zero de impostos;
25. Custo Nacionalizado com Impostos- custo total do produto com os impostos cobrados.

Cada país usa legislação tributária própria com nomes diferentes, por isso relacionou- se os impostos que se aplicam nos diferentes países.

Preço de Exportação

A formação do preço de exportação exige pensar estrategicamente para definir valores competitivos e assegurar operações sustentáveis. Planejar a venda da mercadoria exige cuidados para garantir o sucesso das transações e gerar bons resultados

Inicialmente, é importante saber que existem diferentes tipos de exportação com diferentes custos, abrangendo desde vendas até casos de doações. O Brasil é um grande exportador com destaque no cenário mundial, especialmente quando se trata de exportar produtos da agroindústria, petróleo, combustíveis e minérios.

Para estabelecer as tarifas e comercializar seus produtos ou serviços com clientes internacionais, a exportação considera os custos envolvidos na operação, em sua maioria diretos e a margem de lucro.

Elementos diretos que formam o custo de exportação:

1. Embalagem;
2. Frete;
3. Tributação;
4. Despacho Aduaneiro;
5. Armazenagem;
6. Outros.

Elementos indiretos que formam o custo de exportação:

1. Valores para a produção;
2. Valores para a operação;
3. Margem de lucro na operação em percentual.

Feito com base nos custos obrigatórios, o processo de precificação para a exportação deve chegar a um valor viável para que o produto seja comercializado. Assim sendo, são cálculos que exigem cuidado e atenção para evitar prejuízos e garantir competitividade.

O preço de exportação

Para definir o preço de um produto exportado considera-se os custos de produção e os tributos envolvidos na transação, comercialização, economia e concorrência. Também nessa operação é fundamental dedicar tempo ao listar todos os itens que influenciam na estrutura do preço das mercadorias, muitos deles são usados no mercado interno e podem ser aproveitados ao se fazer o cálculo.

Na etapa de planejamento, é fundamental estar ciente da existência de benefícios fiscais e não obrigatoriedade de pagamento de alguns tributos, como ICMS, PIS, IPI e COFINS.

Para bem planejar o preço da exportação é necessário correr menos riscos garantindo não só uma boa transação, mas, manter-se no mercado de forma competitiva. Portanto, é bom ater-se a todos os detalhes:

1. Levantar os custos fixos e variáveis de produção para que a transação ocorra de forma sustentável;
2. Adicionar a margem de lucro do produto ao cálculo de precificação do produto, em todas as esferas do mercado;
3. Avaliar todas as tarifas para exportação do produto, facilita estabelecer um preço competitivo, o que inclui as taxas portuárias e tributárias, no cálculo do valor real da exportação;
4. Identificar os valores dos tributos nacionais e internacionais a que a operação é sujeita, conforme a legislação do país do destinatário;
5. Saber quem é o responsável pelos custos da exportação conforme os INCOTERMS relacionados no contrato. Eles definem se o cliente ou a empresa é responsável pelos custos, conforme acordado entre as partes;
6. Avaliar o preço da concorrência para entender as reais possibilidades para a mercadoria/ serviço no mercado, ajuda estabelecer um preço competitivo;
7. Considerar os tipos de produto comercializado, similares à sua solução ajuda para uma formação de preço para exportação que melhor se adeque aos objetivos do seu negócio;
8. Resguardar uma margem de variação cambial para não ter surpresas e prejuízos. Ao fazer isso, fica compensada possível alta na cotação e redução de risco de perdas, o que traz mais segurança nas operações comerciais.

Produtos destaque nas exportações brasileiras

A Confederação Nacional da Indústria registra a lista de produtos mais exportados pelo país, sendo eles:

1. Açúcar;
2. Carne de aves;
3. Carne bovina;
4. Celulose;
5. Farelo de soja, farinhas de carnes, alimentos para animais;
6. Minério de ferro;
7. Óleos brutos, combustíveis e minerais.
8. Soja.

Os principais importadores dos produtos brasileiros são a China, Argentina, Estados Unidos, Japão, Países Baixos, Alemanha, Espanha e Chile. O maior parceiro comercial, no momento é a China que compra muitos produtos do agronegócio.

Nosso país é um exportador em potencial, em constante crescimento, principalmente em produtos do agronegócio, um dos maiores setores exportadores brasileiros que tem a soja em constante líder no ranking dos produtos exportados.

A exportação, a falta de planejamento e seus riscos

Exportar sem planejamento ou fazendo um planejamento superficial pode acarretar más surpresas ao exportador. Dentre elas a perda da margem de lucro, definição de valores que não cobrem os custos e definição de preço acima da média da concorrência. Tais problemas podem acarretar graves consequências, podendo inclusive, resultar em bloqueio da operação no mercado externo.

Além desses problemas há outros riscos para a exportação sem um bom planejamento. O produto exportado corre risco de não ser aceito no mercado internacional, o potencial de competitividade pode ser reduzido e o negócio pode ficar inviável.

Então, para exportar com sucesso é indispensável um bom planejamento, aliado ao conhecimento para a formação de um preço, o que assegura um lucro satisfatório, garantindo estabilidade para a empresa e possibilidade em investimentos futuros, ou seja, permanecer no mercado, com competitividade e credibilidade.

5. COBRANÇA DOCUMENTÁRIA - CARTA DE CRÉDITO

A cobrança documentária é uma operação internacional tipificada pelo manuseio, pela conferência, remessa e entrega dos documentos de exportação pelo aceite no saque, reconhecendo a dívida (cobrança a prazo) ou pagamento (cobrança a vista) por meio das instituições bancárias intervenientes. Além da cobrança documentária existem outras modalidades de pagamento no comércio exterior.

A Carta de Crédito é uma modalidade de crédito usada pelos importadores que funciona como um crédito cedido pelo banco que responsabiliza-se pelo pagamento da transação. O responsável pela emissão da carta também é a instituição bancária e o seu envio comprova a transação.



Ao final da operação, o importador paga ao banco que concedeu o crédito. Em suma, a Carta de Crédito é uma forma segura que garante ao exportador o pagamento da sua carga. E é também, um benefício para o importador, pois é uma solução de pagamento a longo prazo.

Os trâmites para obtenção da Carta de Crédito

Enquanto o importador solicita ao banco de sua preferência, a instituição bancária se responsabiliza por fazer o pagamento ao exportador. Antecedendo ao pagamento confirmado, é preciso que ambos, importador e exportador atendam algumas exigências.

Aprovado o cadastro, em até um dia útil, o pagamento é feito. O banco, por sua vez tem duas opções de pagamento: a prazo ou a vista. Enquanto o pagamento a prazo deve ser feito por operações de Letras de Câmbio, sendo descontadas depois de um tempo determinado, o pagamento a vista é feito rapidamente, no total do montante concedido, na conta do vendedor.

A Carta de Crédito e os seus benefícios

- Sobre a Carta de Crédito não incidem três impostos: IRRF- Imposto de Renda Retido na Fonte, IOF- Imposto sobre Operações de Crédito e IOF de câmbio.
- A Carta de Crédito é uma das mais seguras transações para o exportador, pois lhe garante o pagamento pela sua mercadoria em um determinado prazo.

- Segurança ao comprador de que só terá que pagar a dívida, se o exportador realmente cumprir todas as exigências determinadas no documento, dentre elas, o prazo de entrega.

Crédito antecipado

A instituição financeira pode antecipar o crédito ao exportador, pois o pagamento parcelado pode ser pago em uma única vez, desde que sejam pagas as taxas necessárias.

Carta de Crédito- um processo flexível

Usando a Carta de Crédito, tanto importadores quanto exportadores podem, caso seja necessário, solicitar uma emenda no documento, o que pode acontecer por erro ou falta de clareza, por exemplo. Nesse aspecto difere a Carta de Crédito de outras transações de crédito de exportação. Além de haver celeridade no pedido que deve ser feito ao importador e esse, por sua vez repassá-lo ao banco, o número de alterações não é limitado, podendo, inclusive, alterar os valores.

REMESSA DIRETA / REMESSA SEM SAQUE

Analisando pelo lado do importador, a remessa sem saque é a menos burocrática considerando também que não envolve despesa bancária de intermediação. Para o exportador, porém, é uma modalidade de grandes riscos. A remessa sem saque ocorre quando o exportador embarca a mercadoria e depois remete o conjunto de documentos originais, diretamente ao importador, sem intermediação de agente bancário. Dentre os documentos remetidos estão a fatura comercial, o conhecimento de embarque e o certificado de origem.



O saque e suas características

O saque, também conhecido como cambial, letra de câmbio ou draft é um título de crédito que pode ser endossado. Com ele, o exportador tem o direito às divisas vinculadas para a exportação e pode fazer o protesto internacional, além de uma ação judicial em desfavor do importador, mediante a falta do pagamento acordado previamente.

Na ausência desse saque, também não há garantia real de que o exportador terá obrigação de pagar, o que resulta em alto risco para a transação comercial. Nesse caso, o importador terá todos os documentos para o desembaraço aduaneiro e poderá dispor da mercadoria sem antes fazer o pagamento.

Devido ao alto risco para o exportador, é uma operação, em geral, adotada entre empresas de um mesmo grupo e por importador com larga tradição comercial com o exportador.

Passo a passo dessa modalidade de pagamento

1. Negociação combinada, há emissão de fatura proforma ou comercial mencionando a forma de remessa sem saque;
2. Exportador com a carga pronta, faz os tramites aduaneiros de exportação e embarca a mercadoria;
3. Embarcada a mercadoria, faz a emissão dos documentos de exportação e envia ao exportador, por serviço postal internacional;
4. Recebimento dos documentos pelo importador com a carga embarcada, com acompanhamento da mercadoria até a chegada no local acordado;

5. O importador faz o desembaraço aduaneiro da carga, no local acordado, de posse da documentação original e retira a mercadoria;
6. O importador dirige-se a uma instituição financeira do seu país e faz a remessa financeira ao exportador, no prazo estipulado, conforme a fatura comercial;
7. O banco do exportador comunica a ele o valor em seu favor. O exportador deve realizar uma operação de câmbio.

Considerando-se as situações em que essa forma de pagamento é conveniente, ou seja, se existir tradição comercial entre as partes, o importador terá uma considerável redução de despesas e burocracia operacional, o que vale a pena.

7. PAGAMENTO ANTECIPADO



A modalidade do pagamento antecipado é usada em negociações específicas, dentre elas destacam-se:

- O exportador precisa do valor para produção;
- O exportador e o importador são do mesmo grupo;
- O exportador ainda não tem relação de confiança com o importador;
- O exportador em forte poder de barganha;
- O foco do importador é conseguir um desconto;
- É a única modalidade de pagamento aceita pelo exportador em razão de política comercial.

O Pagamento antecipado e seu funcionamento

No pagamento adiantado, como também é chamado o pagamento antecipado, o importador paga o valor da fatura comercial (Commercial Invoice) total ou de forma fracionada antes do embarque da mercadoria.

A modalidade do Pagamento antecipado é uma das mais usadas nas transações internacionais, ainda que seja a de maior risco para quem está importando, o que significa que a mercadoria corre risco de não ser entregue.

Nela, o comprador desembolsa valor para o frete, seguro, a depender dos INCOTERMS, além de assumir o risco da operação, seja comercial ou dos custos adicionais logísticos devido a atrasos de embarque que são transferidos para ele. Tudo isso demanda um bom planejamento financeiro, pois, pode comprometer seu fluxo de caixa.

O pagamento é realizado conforme o negociado entre o exportador e o importador, sendo fiel aos detalhes que compõem a negociação. O exportador emite a Plataforma Invoice com os termos negociados, o que inclui os preços da mercadoria, os INCOTERMS, prazo de entrega e a forma que o Pagamento antecipado será feito, seja de forma integral, parcelada ou com a porcentagem dele. Outros dados essenciais são os dados bancários como o código SWIFT e IBAN. Sem eles, não há como obter o aceite do banco ou corretora, impedindo o fechamento de câmbio.

Um cuidado a mais por parte do exportador é a verificação do RADAR do importador. É necessário que esteja ativo para evitar dissabores e maior custo na transação, quando a carga chegar em território brasileiro. O importador também terá que dispor de capital, no tempo previsto para quitar a parte de logística, impostos e desembaraço da carga, o que é bom ser considerado pelo exportador.

É preciso saber:

- Ao fazer o Pagamento Antecipado, o importador investe antes e ganha depois;
- Precisa aguardar a fabricação ou a disponibilidade da mercadoria em estoque, e a liberação da mercadoria para a coleta, negociar e acompanhar a logística internacional, o despacho aduaneiro, o transporte da mercadoria desembaraçada até seu destino final. Ao término desse processo começar a ter retorno do investimento feito;

- Ter ciência de que assumirá riscos é importante, pois, há exportadores que com o dinheiro na mão, podem ser mais flexíveis ao prazo de entrega ou mesmo mostrar certo desinteresse quanto às possíveis correções nos documentos oficiais, caso sejam necessárias;
- É importante construir uma relação de idoneidade com o exportador e ser atento a idoneidade de novos exportadores em novas negociações;
- No Pagamento Antecipado, é bom ser atento ao contrato de câmbio. Tenha-o sempre em mãos, a Receita Federal poderá solicitar o mesmo para fazer o registro da Declaração de Importação- DI;
- Ainda que seja pagamento antecipado, sempre existe uma margem para negociação para se fazer uma aquisição melhor, diminuir fatores de risco e assegurar alguma vantagem na operação.

O Pagamento antecipado e a prática do sinal

Como em todo bom relacionamento entre parceiros de negócios, também nas operações de comércio exterior com Pagamento Antecipado, é de praxe, como sinal de boa fé, a depender do valor da compra, negociar pagamento de um sinal.

Geralmente, essa prática resguarda pagamento de 10 a 30% do valor total da compra para que a mercadoria seja providenciada, seja para compra ou para industrialização e posterior disposição em estoque.

Conforme o volume da aquisição e da negociação em geral, há possibilidade de pagamentos fracionados até fechar o valor total negociado antes do embarque da mercadoria.

Fechado o pagamento total do valor negociado, e tendo a carga pronta, o exportador encaminha os tramites aduaneiros no país de origem e envia a mercadoria ao país de destino. Feito isso, ele, o exportador envia os documentos

originais ao importador que prepara-se para nacionalizar a mercadoria, já a caminho.

Vantagem e desvantagem do Pagamento Antecipado

Como em todo negócio, vale a pena traçar uma boa estratégia de negócio em comércio exterior. Nesse aspecto, o Pagamento Antecipado, pode ser uma boa estratégia de negócio, afinal, adiantar os valores acordados também permite um poder maior de negociação. Se o exportador recebe o montante total, também poderá agilizar a fabricação ou a compra das mercadorias, garantir melhor preço e prazo de entrega, além de dar garantia de que o preço da mercadoria não sofra variação no decorrer do processo. Assim sendo, há uma reação em cadeia, onde todos se beneficiam.

Na instabilidade cambial, por exemplo, o Pagamento Antecipado pode ser uma boa estratégia para as transações em momentos de tendência de desvalorização do Real em médio e longo prazos, quando o risco cambial é responsabilidade do exportador, ainda que o valor investido seja consideravelmente alto.

Contudo, o pagamento Antecipado pode também ser interessante em tempos de instabilidade cambial, quando a tendência da moeda brasileira é a desvalorização a médio e longo prazo. É uma opção para economizar.

Dessa maneira, o risco cambial é transferido ao exportador, embora o investimento inicial seja alto, dependendo do total da operação a vantagem é bem-vinda.

BIBLIOGRAFIA

ALMEIDA, Roberto Caparroz de. A tributação do comércio internacional: tese (Doutorado em Direito) . Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. São Paulo, 2007.

CARPIO, Rómulo Francisco Vera D. Carta de Crédito e UCP 600. São Paulo: Aduaneiras, 2008.

FALLONI, André Parmo. Tributação sobre o comércio exterior. São Paulo: Dialética, 2005.

FREITAS, Vladmir Passos de (Coord). Importação e Exportação no direito brasileiro. São Paulo: RT, 2004.

HILÚ NETO, Miguel. Imposto sobre importações e imposto sobre exportações. São Paulo: Quartier Latin, 2003.

LOPEZ, Jose Manoel C. SISCOMEX Exportação. São Paulo: Aduaneiras, 2005.

LUNARDI, Angelo Luiz. Condições Internacionais de Compra e Venda: Incoterms 2010. 3ª Ed. São Paulo: Inovação Distribuidora, 2011.

LUNARDI, Angelo Luiz. Operações de Câmbio e Pagamentos Internacionais no Comércio Exterior. São Paulo: Aduaneiras, 2000.

RATTI, Bruno. Comércio Internacional e Câmbio. 11ª Ed. São Paulo: Lex Editora, 2006.

WERNECK, Paulo. Comércio Exterior e Despacho Aduaneiro. 3.ed. Curitiba: Juruá, 2002.

